

Bản án số: 58/2025/HS-ST  
Ngày 30-12-2025

NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4 - HẢI PHÒNG

**- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Nguyễn Diệu Hương

*Các Hội thẩm nhân dân:*

Bà Nguyễn Minh Hằng

Bà Dương Thị Hồng Vân

*Thư ký phiên tòa:* Bà Nguyễn Lan Chi - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 4 - Hải Phòng.

*Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Hải Phòng tham gia phiên tòa:*  
Bà Ngô Thị Thiêm - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 12 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 4 - Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 51/2025/TLST-HS ngày 02 tháng 12 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 54/2025/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 12 năm 2025 đối với bị cáo:

Nguyễn Hoàng T, sinh ngày 08 tháng 3 năm 1994, tại Hải Phòng. Nơi cư trú: Số A D, phường L, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T1 (đã chết) và bà Nguyễn Thị X, có vợ là Phạm Thị C và 02 con, con lớn sinh năm 2020 và con nhỏ sinh năm 2024; tiền án, tiền sự: Không, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 26/8/2025; có mặt.

**- Bị hại:** Cháu Nông Bảo C1, sinh năm 2013; nơi cư trú: Thôn L, xã Đ, tỉnh Thái Nguyên (đã chết).

**- Người đại diện hợp pháp của bị hại:** Ông Nông Văn K, sinh năm 1982 và bà Hoàng Thị H, sinh năm 1983; nơi cư trú: Thôn L, xã Đ, tỉnh Thái Nguyên; vắng mặt.

**- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:**

+ Chị Lê Thị Q, sinh năm 1993; nơi cư trú: Thôn K, xã B, tỉnh Thái Nguyên; vắng mặt.

+ Anh Đào Ngọc N, sinh năm 1983; nơi cư trú: Số C T, phường A, thành phố Hải Phòng; có mặt.

- *Người làm chứng*: Ông Nguyễn Văn T2, có mặt.

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 08 giờ 00 phút ngày 18 tháng 6 năm 2025, anh Đào Ngọc N (sinh năm 1983; nơi cư trú: Số C T, phường A, thành phố Hải Phòng) là giám đốc Công ty Cổ phần K1 phân công Nguyễn Hoàng T (có Giấy phép lái xe hạng C) điều khiển xe ô tô BKS: 15C-418.91 đi cùng ông Nguyễn Văn T2 ngồi ở ghế phụ, đi giao hàng đến nhà khách. Khoảng 09 giờ 00 phút cùng ngày, khi đến đường thuộc khu vực nghĩa trang H1, phường Đ, quận H, thành phố Hải Phòng (nay là phường Đ, thành phố Hải Phòng) hướng từ Hạ Đoạn 3 đi Ủy ban nhân dân phường Đ thì T quan sát thấy phía trước đầu xe ô tô khoảng 200m có căng dây chặn đường và được công nhân cây xanh ra tín hiệu chặn đường do đang chặt cây. Lúc này, T dừng xe ô tô lại và quan sát hai bên gương xe không thấy có người và phương tiện phía sau nên T nhấn chân ga để lùi xe ô tô về phía sau để đi đường khác. Khi xe ô tô do T điều khiển di chuyển lùi được khoảng 5-6m thì đâm va vào xe mô tô BKS: 15B3-561.94 do chị Lê Thị Q (sinh năm 1993; nơi cư trú: K, xã B, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển chở theo cháu Hoàng Kim B (sinh năm 2020; nơi cư trú: K, xã B, tỉnh Thái Nguyên) và cháu Nông Bảo C1 (sinh năm 2013; nơi cư trú: B, xã Đ, tỉnh Thái Nguyên) cũng đang dừng phía sau xe ô tô, khiến xe mô tô BKS: 15B3-561.94 bị đổ cuốn vào gầm xe ô tô BKS: 15C-418.91, cháu C1 bị cuốn vào gầm xe ô tô tử vong, chị Q và cháu B ngã ra đường, bị xây xước ngoài da.

Tại bản Kết luận giám định số 2029/KL-KTHS ngày 10/7/2025 của Phòng K2 Công an thành phố H kết luận: Thương tích trên nạn nhân Nông Bảo C1 do va đập, chèn ép làm dập vỡ phức tạp xương hộp sọ và khối xương hàm mặt, thoát một số tổ chức não ra ngoài qua lỗ tai phải. Nguyên nhân chết: Sốc đa chấn thương.

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định:

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường L (khu vực nghĩa trang H1), thuộc địa phận tổ dân phố H, phường Đ, quận H (nay là phường Đ, thành phố Hải Phòng), trục đường có hướng Đ - T, hướng Đông Bắc là hướng đi đình làng H, hướng Tây Nam là hướng đi đường Đ; các hướng còn lại là nghĩa trang H1. Đường rộng trung bình 3,5m được đổ bê tông. Nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông là phía

Bắc ngôi mộ đề tên “NGUYỄN THANH D, SN: 1972, MẤT: 23-12-2022”, phía Đông Bắc ngôi mộ này có 01 (một) lối vào nghĩa trang rộng 4,6m được đổ bê tông.

Xác định điểm mốc và một trong các mép đường nơi xảy ra tai nạn làm chuẩn: Chọn chiều đường từ đường Đ đi đình làng H làm chiều hướng khám nghiệm. Chọn điểm giữa lối vào nghĩa trang phía Bắc ngôi mộ đề tên “NGUYỄN THANH D, SN: 1972, MẤT: 23-12-2022” làm mốc cố định. Chọn mép đường bên trái hướng từ đường Đ đi đình làng H làm mép đường chuẩn. Tại khu vực xảy ra tai nạn, thấy:

Vết trượt quét mặt đường bám dính tạp chất màu đen dạng cao su, kích thước trong diện: (2,5 x 0,03) m, đầu vết cách mép đường chuẩn là 1,78 m về phía Đông Nam, cách mốc cố định là 5,8 m về phía Tây, cuối vết cách mép đường chuẩn là 1,9 m về phía Đông Nam, cách mốc cố định là 3,5m về phía Tây.

Vết cày xước mặt đường sáng ánh kim loại, kích thước trong diện: (6 x 0,3) m, điểm đầu vết cách mép đường chuẩn là 1,8m về phía Đông Nam, cách mốc cố định là 3 m về phía Tây, điểm cuối vết cách mép đường chuẩn là 1,7m về phía Đông Nam, cách mốc cố định là 3,5 m về phía Bắc.

Xe ô tô mang biển kiểm soát: 15C-418.91 đang đỗ trên đường, đầu xe hướng Tây Nam (hướng đi đường Đ), đuôi xe hướng Đông Bắc (hướng đi đình làng H), trục bánh phía trước bên phải cách mép đường chuẩn là 0,3 m về phía Đông Nam, cách mốc cố định là 2,9 m về phía Tây; trục bánh phía sau bên phải cách mép đường chuẩn là 0,3 m về phía Đông Nam, cách mốc cố định là 3,1m về phía Bắc. Biển kiểm soát phía sau hiện bị bẹp lõm biến dạng. Trên đường đoạn phía dưới biển kiểm soát có đám mảnh vỡ dạng nhựa, thủy tinh.

Tử thi Nông Bảo C1 trong tư thế nằm ngửa trên đường, đầu hướng T, hai chân hướng Đ, tay trái duỗi thẳng tự nhiên, tay phải duỗi thẳng đặt trước bẹn, hai chân co; tử thi mặc áo ngắn tay cổ tròn màu trắng, mặc quần đùi màu đen, vị trí: đỉnh đầu tương ứng mép đường chuẩn, cách mốc cố định là 3,5 m về phía T, cách trục bánh trước bên phải của xe ô tô đặt số 3 là 1,56 m về phía Bắc, giữa hai chân cách mốc cố định là 2,3 m về phía T.

Xe mô tô mang biển kiểm soát: 15B3-516.94 đang dựng chân chống trên đường, đầu xe hướng Tây Nam (hướng đi đường Đ), đuôi xe hướng Đông Bắc (hướng đi đình làng H), trục bánh trước cách mép đường chuẩn là 1,4m về phía Đông Nam, cách mốc cố định là 4,7m về phía Bắc, trục bánh sau cách mép đường chuẩn là 1,4m về phía Đông Nam, cách mốc cố định là 5,7m về phía Bắc.

Kết quả khám nghiệm phương tiện xe ô tô BKS: 15C-0418.91 và xe mô tô BKS: 15B3-561.94 đã thể hiện các dấu vết va chạm trên hai phương tiện. Tại Kết luận giám định số 2048/KL-KTHS ngày 21/7/2025 của Phòng K2 Công an thành phố H kết luận: Dấu vết trượt xước mất sơn (màu xanh), bám dính tạp chất màu

trắng (dạng mặt nhựa) theo chiều từ sau về trước ở mặt ngoài phía dưới cánh cửa thùng xe phía sau trên xe ô tô mang biển kiểm soát 15C-418.91 (Ảnh 05, 06: Bản ảnh giám định) phù hợp với dấu vết trượt xước mặt nhựa (màu trắng), bám dính tạp chất màu xanh (dạng sơn) theo chiều từ trước về sau, từ dưới lên trên ở mặt ngoài ốp nhựa bảo vệ cụm đèn pha phía trước trên xe mô tô mang biển kiểm soát 15B3-561.94.

Kết luận giám định số 2045/KL-KTHS ngày 12/07/2025 của Phòng K2 Công an thành phố H kết luận: Số khung, số máy xe ô tô BKS: 15C-418.91 và xe mô tô BKS: 15B3-561.94 không phát hiện thấy có sự tẩy xóa, sửa chữa các ký tự. Tra cứu dữ liệu không có trong cơ sở dữ liệu vật chứng.

Kết quả theo Phiếu kết quả xét nghiệm ngày 18/6/2025 của Bệnh viện H2 xác định nồng độ cồn (E), ma túy trong máu của Nguyễn Hoàng T và Lê Thị Q: Không có nồng độ cồn, âm tính với các chất ma túy.

Ngày 05/7/2025, Phòng C2 Công an thành phố H có Công văn số 07/PC08-Đ19 về việc cung cấp tài liệu, tra cứu dữ liệu về Giấy phép lái xe xác định: Nguyễn Hoàng T đã được cấp Giấy phép lái xe hạng C và Lê Thị Q đã được cấp Giấy phép lái xe hạng A1.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng T khai nhận hành vi vi phạm như nội dung nêu trên và khai nhận khi T điều khiển lùi xe về phía sau T đã không quan sát gương chiếu hậu ở buồng lái. Lời khai của Nguyễn Hoàng T phù hợp với Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường Biên bản khám nghiệm tử thi; các bản Kết luận giám định; lời khai người làm chứng, lời khai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Về xử lý vật chứng:

+ 01 Giấy phép lái xe số 310168885420, hạng C mang tên Nguyễn Hoàng T có trong hồ sơ vụ án;

+ 01 xe ô tô tải nhãn hiệu HYUNDAI mang BKS: 15C-418.91. Ngày 18/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H đã trả lại cho chủ sở hữu là anh Đào Ngọc N, sinh năm 1983; nơi cư trú: Số C T, phường A, thành phố Hải Phòng.

+ 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius mang BKS: 15B3-561.94. Ngày 17/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H đã trả lại cho chủ sở hữu là ông Lê Quang M, sinh năm 1970; nơi cư trú: Số I chung cư H, phường Đ, thành phố Hải Phòng.

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Nguyễn Hoàng T đã tự nguyện bồi thường gia đình nạn nhân Nông Bảo C1 số tiền là 250.000.000 đồng. Gia đình nạn nhân



không có yêu cầu, đề nghị về vấn đề dân sự và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo T.

Đối với các phương tiện bị hư hỏng nhẹ, các bên thống nhất tự sửa chữa. không yêu cầu bồi thường.

Tại Cáo trạng số 21/CT-VKS ngày 02 tháng 12 năm 2025, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Hải Phòng truy tố Nguyễn Hoàng T về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Hoàng T về tội danh, điều luật áp dụng như cáo trạng. Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; Điều 65; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng T mức án tù 21 tháng đến 27 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Thời gian thử thách là 42 tháng đến 54 tháng. Giao bị cáo Nguyễn Hoàng T cho Ủy ban nhân dân phường L, thành phố Hải Phòng để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Căn cứ Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự: Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo Nguyễn Hoàng T. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự trả lại cho bị cáo Giấy phép lái xe hạng C số 310168885420 mang tên Nguyễn Hoàng T. Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi đã thực hiện phù hợp với nội dung bản Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Hải Phòng truy tố. Bị cáo nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật và đề nghị Hội đồng xem xét giảm nhẹ mức hình phạt, tạo điều kiện để bị cáo hưởng sự khoan hồng của pháp luật được cải tạo ngoài xã hội.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

- Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử:

[1] Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Hải Phòng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hoàng T không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

- Về chứng cứ xác định bị cáo có tội:

[3] Khoảng 09 giờ 00 phút ngày 18/6/2025, tại đường liên khu nghĩa trang H1 thuộc tổ dân phố H, phường Đ, quận H (nay là phường Đ), thành phố Hải Phòng, Nguyễn Hoàng T điều khiển xe ô tô tải BKS: 15C-418.91 đi lùi xe không chú ý quan sát, không đảm bảo an toàn, dẫn đến va chạm với xe mô tô BKS: 15B3-561.94 do chị Lê Thị Q điều khiển, làm xe mô tô bị đổ, hậu quả cháu Nông Bảo C1 ngồi sau xe mô tô tử vong.

[4] Tại khoản 1 Điều 16 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định:

*“1. Khi lùi xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát hai bên và phía sau xe, có tín hiệu lùi và chỉ lùi xe khi bảo đảm an toàn.”*

Do vậy hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

- Về tình tiết định khung hình phạt:

[5] Bị cáo Nguyễn Hoàng T lái xe có Giấy phép lái xe hạng C, bị cáo gây tại nạn làm chết 01 người là cháu Nông Bảo C1 nên bị cáo phải chịu tình tiết định khung hình phạt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

[6] Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Hải Phòng truy tố đối với bị cáo Nguyễn Hoàng T về tội danh và điều luật áp dụng là có cơ sở, đúng quy định của pháp luật.

- Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội:

[7] Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Hoàng T đã xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng, xâm phạm đến quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe của cá nhân được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội nên cần thiết phải có hình phạt nghiêm đối với bị cáo.

- Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

+ Về nhân thân:

[8] Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

+ Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

[9] Bị cáo Nguyễn Hoàng T không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

+ Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

[10] Bị cáo tự nguyện bồi thường đầy đủ cho đại diện gia đình bị hại; bị cáo thành khẩn khai báo. Mặt khác đại diện hợp pháp của bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

- Về hình phạt chính:

[11] Do nhân thân bị cáo Nguyễn Hoàng T chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo lần đầu phạm tội và phạm tội do lỗi vô ý, đồng thời bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Xét bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ có nơi cư trú rõ ràng nên Hội đồng xét xử thấy không cần thiết phải buộc bị cáo phải cách ly khỏi xã hội mà áp dụng biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện đối với bị cáo theo quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự.

- Về hình phạt bổ sung:

[12] Ngoài hình phạt chính bị cáo Nguyễn Hoàng T còn có thể bị cấm hành nghề. Tuy nhiên, nghề nghiệp lái xe là công việc kiếm sống của bị cáo. Bên cạnh đó bị cáo là lao động chính trong gia đình nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung cấm hành nghề đối với bị cáo theo quy định tại khoản 6 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

- Về trách nhiệm dân sự:

[13] Bị cáo Nguyễn Hoàng T đã bồi thường cho gia đình bị hại cháu Nông Bảo C1 số tiền 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng) bao gồm tất cả các chi phí bồi thường liên quan đến vụ tai nạn. Người đại diện hợp pháp của bị hại không có yêu cầu bồi thường nào khác về dân sự và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết về trách nhiệm dân sự đối với bị cáo.

[14] 01 xe ô tô tải nhãn hiệu HYUNDAI mang BKS: 15C-418.91, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H đã trả lại cho chủ sở hữu là anh Đào Ngọc N; 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius mang BKS: 15B3-561.94 trả lại cho chủ sở hữu là ông Lê Quang M nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[15] Trả lại cho bị cáo Nguyễn Hoàng T 01 (một) Giấy phép lái xe hạng C số 310168885420 mang tên Nguyễn Hoàng T.

- Về án phí

[16] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

- Về quyền kháng cáo:

[17] Bị cáo; người đại diện hợp pháp của bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

- Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 260; Điều 65; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoàng T phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hoàng T 21 (hai mươi một) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Thời gian thử thách là 42 (bốn mươi hai) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Hoàng T cho Ủy ban nhân dân phường L, thành phố Hải Phòng để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người bị kết án.

Trong thời gian thử thách, nếu những người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại Điều 87 của Luật Thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Điều 92 Luật Thi hành án hình sự như sau:

*“1. Người được hưởng án treo có thể vắng mặt tại nơi cư trú nếu có lý do chính đáng và phải xin phép theo quy định tại khoản 2 Điều này, phải thực hiện khai báo tạm vắng theo quy định của pháp luật về cư trú. Thời gian vắng mặt tại nơi cư trú mỗi lần không quá 60 ngày và tổng số thời gian vắng mặt tại nơi cư trú không được vượt quá một phần ba thời gian thử thách, trừ trường hợp bị bệnh phải điều trị tại cơ sở y tế theo chỉ định của bác sỹ và phải có xác nhận điều trị của cơ sở y tế đó.*

*2. Người được hưởng án treo khi vắng mặt tại nơi cư trú phải có đơn xin phép và được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục; trường hợp không đồng ý thì Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người được hưởng án treo khi đến nơi cư trú mới phải trình báo với Công an cấp xã nơi mình đến tạm trú, lưu trú; hết thời hạn tạm trú, lưu trú phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi tạm trú, lưu trú. Trường hợp người được hưởng án treo vi phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đến tạm trú, lưu trú phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục kèm theo tài liệu có liên quan.*

3. Việc giải quyết trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc thực hiện theo quy định tại Điều 68 của Luật Thi hành án hình sự.

4. Người được hưởng án treo không được xuất cảnh trong thời gian thử thách...”

Căn cứ Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự: Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo Nguyễn Hoàng T .

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Trả lại bị cáo 01 giấy phép lái xe hạng C số 310168885420 mang tên Nguyễn Hoàng T.

- Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội buộc: Bị cáo Nguyễn Hoàng T phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Về quyền kháng cáo đối với bản án:

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt được quyền kháng cáo về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Đại diện hợp pháp của bị hại được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được quyền kháng cáo về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành dân sự, người phải thi hành dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

**Nơi nhận:**

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**



- Bị cáo;
- Đại diện hợp pháp của bị hại;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án;
- VKSND khu vực 4 - Hải Phòng;
- Thị hành án dân sự thành phố Hải Phòng;
- VKSND thành phố Hải Phòng;
- PV 06 Công an thành phố Hải Phòng;
- Cơ quan THA hình sự Công an thành phố Hải Phòng;
- TAND thành phố Hải Phòng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

## **THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Nguyễn Diệu Hương**